

地用于非农建设(发展运输事业),却未及时的就土地性质问题向某运输公司履行告知义务;第二,涉及农村集体土地的租赁应当召开村民会议或者村民代表会议,并经会议决议同意,某村委会在签订案涉土地使用协议时未提交村民会议或者村民代表会议表决,致使协议签订程序不合法。案涉土地使用协议签订后,某运输公司依照合同约定对案涉池塘进行填平,池塘现状与交付时确有变化,某运输公司已实际支付填平池塘费用11万元。后经人民法院作出生效判决确认土地使用协议无效,案涉土地整理后某运输公司一直未使用,某村委会对无效合同的签订存在过错,其作为案涉土地的所有人和管理的实际受益人,理应在合同确认无效后对某运输公司的损失承担一定的赔偿责任。

依据《中华人民共和国土地管理法》第四十三条规定,任何单位或个人进行建设,如果不符合集体土地的使用权主体资格,则必须依法申请使用国有土地。某运输公司与某村委会签订的协议系土地租赁合同,某运输公司租赁集体

土地用于非农建设，该集体土地应当依法申请并经土地行政主管部门审批变更为国有土地后，方可按照法定程序办理租用手续，某运输公司在签订协议时未进行国有土地申请亦未取得用地批准手续，故在缔约过程中存在一定过错。

对于缔约过程中双方过失程度及赔偿数额的认定，结合某运输公司和某村委会在签订协议时的过错程度，案涉池塘填平实际支出费用、池塘现状及管理等基本状况，法院酌定某村委会承担70%的责任，某运输公司承担30%的责任，即某村委会赔偿某运输公司经济损失77000元。

山东省高青县人民法院判决依照《中华人民共和国合同法》第四十二条、第五十八条，《中华人民共和国土地管理法》第四十三条、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定，判决如下：

一、某村委会赔偿某运输公司经济损失77000元，于本判决生效之日起十日内付清；

二、驳回某运输公司的其他诉讼请求。

某村委会不服一审判决，提起上诉。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：本案合同因违反法律规定而被认定为无效，合同双方均有过错。关于双方的过错比例，案涉合同明确约定租赁土地的目的是从事运输事业，某村委会系基层群众性自治组织，其作为出租方，应明确知晓涉案土地的性质、用途及流转方式。在签订合同时，其未主动告知相关情况亦未履行相应程序，过错程度较大。某运输公司作为承租方在签订案涉合同时未尽审慎义务，租赁土地用于非农建设，对于无效合同亦有过错。一审法院结合合同签订、履行情况，认定某村委会承担70%的责任，并无不当。

山东省淄博市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及合同无效后损失赔偿范围及责任分担比例应当如何认定的问题。在乡村振兴发展过程中，村集体土地进行流转所取得的收益是村集体收入

的重要组成部分，但在流转过程中因土地流转程序、协议不规范以及机制不完善等问题导致合同无效的情形时有发生。因此合同被认定为无效后，各方是否应承担责任、承担何种责任、责任范围如何确定等问题的正确认定尤为重要。合同无效后的损失赔偿，是行为人违反先合同义务的缔约过失赔偿责任，是对造成对方信赖利益损失的赔偿，本质是缔约过失责任。其目的是补偿一方当事人因合同不成立、无效或被撤销而遭受的损失，从而使其利益恢复至合同签订之前的状态。对于合同无效后损失赔偿的正确认定，要把握三个方面：一是是否符合损害赔偿构成要件；二是确认损失赔偿范围；三是依据过错原则合理分配双方责任。

一、因合同无效产生损害赔偿责任的构成要件

因合同无效产生的损失赔偿责任，属于缔约过失责任，而非违约责任或侵权责任，故合同无效后承担赔偿责任，应当满足以下构成要件：(1)客观上有损害事实存在或者有损失发生，合同无效的情况下，合同约定的违约金等条款自然无效，不得作为确定损害赔偿责任的依据，因此合同无效后一方请求另一方承担损害赔偿责任的，必须举证证明遭受了实际损失；(2)一方当事人在主观上具有过错，无效合同所发生的损害赔偿适用过错责任原则，且以当事人过错的轻重程度，作为划分责任的标准；(3)过错与损失之间具有因果关系，其损失应当系因订立无效合同的过错造成的而非履行无效合同过程中新出现的过错造成的。

二、合同无效导致损失的赔偿范围

合同无效后的损失赔偿是有过错一方基于缔约过失行为而产生的赔偿责任，赔偿的范围限于“信赖利益”。信赖利益属于财产损失，包含人身损害或精神损害，即其范围应当以实际财产损失为限，不包括在合同有效情形下受偿方可得利益的损失。

信赖利益损失赔偿范围包括直接损失和间接损失。直接损失是指既有财产的减少，如订立合同产生的费用、准备履行合同的费用、已付金钱产生的利息等。若合同成立一段时间后又被认定为无效，且一方在合同成立后已经开始履

行合同的,则其实际履约的费用也应纳入损害赔偿的范围。间接损失是指既有财产本应增加而未增加的部分,包括因丧失与第三人另行缔约的机会所产生的损失等。即在确定损害赔偿范围时,既要根据当事人的过错程度合理确定责任,又要考虑在确定财产返还范围时已经考虑过的财产增值或者贬值因素,避免双重获利或者双重受损的现象出现。具体到本案,某运输公司对案涉池塘进行填平是为了履行土地租赁协议,由此支出的费用属于准备履约的费用,系直接损失,属于损失赔偿范围,因案件不涉及与第三人另行缔约问题,因而也就不存在间接损失。

信赖利益损失是否应全额赔偿亦需结合案件的实际情形予以认定。如果缔约过程中支出的某些费用属于不缔约也要支出的费用,则不应得到赔偿;如果为准备履约支出费用同时获益的,应将获益部分予以扣除后再计算费用。

三、合同无效后的损失赔偿责任分担适用过错责任原则

《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定:“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。”依据该规定,无效合同所发生的损害赔偿应适用过错责任原则,并以当事人过错的轻重程度,作为划分责任的标准。若当事人无过错,则不承担赔偿责任。若双方当事人都有过错,则不论发生一方受有损失或者双方都受有损失的结果,均应适用过错相抵的原则,由双方根据自身过错的程度和性质,各自向对方承担相应的责任。本案中,某运输公司租用集体土地用于非农建设,未履行土地性质变更审批手续,具有一定过错;某村委会作为土地出租方,未及时就土地性质问题向某运输公司履行告知义务,也未就土地租赁履行民主议定程序,致使协议签订程序不合法,其亦对所签订的合同无效存在缔约过错,故本案综合考量双方过错程度后予以责任分担。

编写人:山东省高青县人民法院 田婧 杨梦莹

(三)土地承包经营权合同纠纷

13

林地承包合同解除权的审查与认定

——某村委会、某村民组诉江某某土地承包经营权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省黄山市中级人民法院(2023)皖10民终127号民事判决书

2. 案由: 土地承包经营权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某村委会、某村民组

被告(被上诉人): 江某某

【基本案情】

案涉土地系位于歙县某村委会某集体山场的荒山。1992年10月28日,某村民组(甲方)与村民江某(江某某父亲,乙方)签订《协议书》,约定甲方将案涉一片荒山承包给乙方种植果木林。该协议载明:“1.承包荒山15亩,准许乙方全部开垦种植经济果木林。2.承包期20年,自1993年1月起至2012年12月底,前十年即1993年至2002年荒山开垦用工多,购买树苗投资多又无收入,因而由乙方交给甲方承包款总共400元,该款在合同签订时保证交清。3.在后十年,即2003年至2012年因水果有收入,由乙方在每年年底前交给甲方承包款现金100元,十年共计1000元,二十年共计1400元。”1992年11月20

日，江某缴纳荒山承包款400元。12月1日，原歙县某乡法律服务所在《协议书》上签章见证。

1993年，江某去世，案涉土地一直由江某某实际经营，某村委会、某村民组未提出异议。2000年，国家实施退耕还林政策。自2002年起，江某某参与退耕还林，开始在该土地上植树造林。2005年7月12日，某村委会出具《证明》，载明：“江某某在某坑地块(3亩)、某塘地块旱地(4亩)上退耕还林，此地块在土地承包时没有发放土地证，我村同意此地块使用权归其所有。”2005年10月26日，歙县人民政府就江某某承包地中7亩地块向其颁发《林权